

1004847-47.2022.8.26.0005

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Guilherme Augusto de Oliveira Barna

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... em razão de suspeita de furto de produtos - Não comprovada a conduta inadequada do segurança da Requerida quando da abordagem - Ausente o dever de indenizar - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1000718-61.2020.8.26.0589; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Simão - Vara Única; Data do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

1ª Vara Cível

Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736, Sala 103, São Paulo - SP - cep 08040-000

1004847-47.2022.8.26.0005 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO

Em 06 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos à MM.^a Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional V - São Miguel Paulista Dra. Guilherme Augusto de Oliveira Barna. Eu, Bruna Marcucci, _____, escrevente, subscrevo.

Vistos.

LUCAS WILTON BONFIM DOS SANTOS e WILTON FELIPE BONFIM DOS SANTOS propuseram ação de indenização por danos morais e materiais em face de CRISTINA JESUS DO NASCIMENTO - MERCADO SINHA MOÇA, alegando que na véspera de Natal, na parte da tarde, estiveram no supermercado réu para realizar algumas compras para a ceia de Natal. Sustentam que foram acusados de "pegar coisa e colocar no bolso", ao que durante toda a discussão sofreram com conotações discriminatórias.

Requerem a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Deu-se à causa o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Foram trazidos documentos (fls. 12/18).

Deferida a gratuidade da justiça aos autores (fls. 40/41).

A ré apresentou contestação (fls.46/55), preliminarmente impugnando a concessão da gratuidade de justiça e arguindo irregularidade de representação processual. Aduz que o segurança indagou os autores de forma discreta, ausente ofensa aos autores ou palavras de baixo calão. Sustenta que os autores forjaram uma exposição inexistente, os quais não foram revistados. Insurgiu-se contra as alegações iniciais e pugnou pela improcedência dos pedidos. Foram apresentados documentos (fls. 56/69).

Réplica (fls. 73/83).

Instados a manifestarem interesse em audiência de conciliação e produção de novas provas (fls.84), tanto a parte ré (fls. 87/88) quanto os autores (fls. 89/90) manifestaram interesse na designação de audiência de conciliação, bem como na produção de prova oral.

Proferida decisão saneadora (fls.100/104).

Designada a realização de audiência em ambiente virtual (fls.113/114).

Realizada audiência virtual e declarada encerrada a instrução (fls.318).

Alegações finais do réu (fls. 125/132) e dos autores (fls.132/137).

É um breve relatório. Passo a decidir.

Presentes as condições da ação, passo à análise meritória.

Trata-se de ação na qual os autores pleiteiam indenização por danos morais decorrentes de abordagem adotada pelo estabelecimento réu.

No mérito, a ação é improcedente.

Cinge-se a controvérsia dos autos a perquirir se houve abordagem agressiva ou vexatória partindo do estabelecimento réu que seja apta a caracterizar dano extrapatrimonial aos autores.

A testemunha Lucas Nascimento Bernardo indicou que os fatos em questão se deram na véspera de Natal, na parte da tarde, próximo à hora do almoço. Narrou que um funcionário o procurou, comentando sobre uma possível postura suspeita dos ora autores escondendo produtos na vestimenta, os quais estariam muito tempo parados em um mesmo local. Pontuou que o segurança foi conversar com os autores, os quais começaram a ficar nervosos, falar alto e filmar. Asseverou que houve apenas abordagem, sem revista tátil dos autores.

Da colheita da prova oral, portanto, extrai-se que a vigilância do mercado réu interpretou atitudes dos autores como suspeitas, ao que os abordaram para esclarecer a situação sem, contudo, revistá-los, os quais, por sua vez, mostraram-se descontentes com a situação.

De outra parte, a gravação apresentada pelos autores não revela que estes tenham sido submetidos a uma situação vexatória, tampouco que lhe foram dirigidas palavras ofensivas ou de cunho discriminatório, mas sim retrata um momento de desentendimento em que os autores manifestaram seu desconforto pelo fato de terem despertado a suspeita da segurança do local.

É cediço que não há guarida na ordem constitucional para posturas que tratem pessoas com desigualdade, discriminação ou que sejam julgadas sem provas.

Todavia, não há elementos suficientes a indicar que os autores foram submetidos a ofensas verbais ou abordagem vexatória por parte dos funcionários réus mediante revista pessoal. Em que pese o dissabor de sofrer uma abordagem, não restou demonstrado que os autores foram submetidos a desrespeito dos funcionários perante os que estavam presentes, observando-se que os autores passaram a expressar seu aborrecimento com a situação, momento em que, contudo, não se comprovou que lhe foram dirigidas palavras ofensivas ou agressões.

Nesse âmbito, conforme já salientado pela jurisprudência do STJ em situações análogas, “em regra, o simples disparo de alarme sonoro, seguido de revista pessoal, não é suficiente para ensejar o dano moral indenizável, devendo, para tanto, ficar comprovado que tal circunstância foi acompanhada de tratamento abusivo ou vexatório por parte dos prepostos do estabelecimento comercial” (AgInt no AREsp n. 175.512/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 25/10/2018).

No caso, conforme explanado, verifica-se que não houve revista pessoal dos autores, apenas abordagem verbal, sem restar demonstrado que houve postura abusiva dos prepostos da ré, tampouco ofensas de cunho discriminatório que lhe fossem dirigidas. Desse modo, o aborrecimento pela abordagem da vigilância não atinge patamar apto a caracterizar dano moral indenizável, ausente demonstração de condutas discriminatórias perpetradas em tal ação.

Aliás, consoante entendimento já exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em situações semelhantes: “o fato de terceiros supostamente terem observado a abordagem ocorrida não levaria à comprovação dos danos morais, uma vez que, dentro da normalidade, vivemos a todo o tempo sob olhares de vigília social [...] não houve qualquer exagero perpetrado pelo funcionário da apelada, ou mesmo tratamento desrespeitoso na abordagem que pudesse constranger exagerada e publicamente o autor perante terceiros, tratando-se de mero aborrecimento. Em hipóteses como a presente, a caracterização do alegado dano exige que da abordagem exageradamente constrangedora tenha resultado reflexo realmente significativo na vida do lesado, que supere o simples aborrecimento e desgaste naturalmente decorrentes da vida em sociedade. [...] o autor passou por transtornos e dissabores, é verdade, tanto que foi compelido a buscar a tutela do Poder Judiciário para a defesa de seus interesses, mas não há comprovação nos autos de que houve dano à sua honra objetiva

ou subjetiva, ou exposição a situações vexatórias ou seriamente constrangedoras" (TJSP; Apelação Cível 1002223-24.2018.8.26.0180; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 1ª Vara; Data do Julgamento: 12/04/2021; Data de Registro: 12/04/2021). Também nesse sentir:

"RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS - Autor abordado por segurança da Requerida em estabelecimento comercial da Requerida (supermercado), em razão de suspeita de furto de produtos - Não comprovada a conduta inadequada do segurança da Requerida quando da abordagem - Ausente o dever de indenizar - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1000718-61.2020.8.26.0589; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 01/07/2022; Data de Registro: 01/07/2022)". Assim, os autores não lograram acostar elementos suficientes a demonstrar os fatos constitutivos dos direitos alegados, havendo que se reconhecer a improcedência dos pedidos.

Pelo exposto e pelo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por LUCAS WILTON BONFIM DOS SANTOS e WILTON FELIPE BONFIM DOS SANTOS em face de CRISTINA JESUS DO NASCIMENTO - MERCADO SINHA MOÇA.

Pelo princípio da sucumbência, condeno os réus no pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil enquanto perdurar a condição de beneficiários da Justiça Gratuita.

P.R.I.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

Guilherme Augusto de Oliveira Barna
Juíza de Direito

D A T A

Em _____ recebi estes autos em Cartório com a r. sentença supra. Eu
_____ Escrevente, Subscrevi.